

者注:当法官同意主要意见书的决定,但有不同的理由或观点时,可独立撰写协同意见书加以陈述)。

前半部分中,the result is unhinged from the realities of modern broadband service 表明法官看法:判决结果脱离如今宽带服务的现实。unhinged 本义为“从铰链上取下的”,此处引申为“与……脱节的”;modern 一词表明现代宽带服务较过去已发生变化,判决结果落后于技术发展。

后半部分中,Congress or the Supreme Court could intervene 点明挽救之策:让国会(立法机构)或最高法院(联邦法律的最终解释者)介入(暗示问题的真正解决超出了上诉法院的权限/能力);avoid trapping Internet regulation in technological anachronism(anachronism 意为“过时”)呼应句内的 unhinged from the realities,凸显更新法律、使其跟上技术发展的必要性。

【深层解读】阅读时需借助逻辑衔接词、情感色彩表达词感知作者的情感态度。本段借 But 实现先扬后抑:①句先指出裁决结果,以 unanimously upheld、citing 等客观性表达肯定判决在法律程序上无懈可击;②句补充法官协同意见,以 unhinged from the realities、could intervene 明确问题所在:判决结果不符合当代现实,需依赖国会立法或最高法院的干预。

· 真题精解 ·



39. Judge Patricia Millett argues that the appeals court's decision _____. [A] focus on trivialities [B] conveys an ambiguous message [C] is at odds with its earlier rulings [D] is out of touch with reality	39. 帕特丽夏·米利特法官认为上诉法院的裁定_____ [A] 聚焦于琐事 [B] 传达模棱两可的信息 [C] 与过往的裁决不一致 [D] 与现实脱节
--	--

【精准定位】第四段②句指出,帕特丽夏·米利特法官认为判决结果与现实脱节,国会或最高法院可进行干预,以避免网络监管滞后于技术进步,D 正确。

【命题解密】题干 the appeals court's decision 结合正确项 is out of touch with reality 是对②句 the result is unhinged from the realities... 的同义改写。

A、B 均对②句“判决结果偏离现实(the result is unhinged from the realities)”断章取义,理解成帕特丽夏·米利特法官认为裁决“仅聚焦于琐事/并未处理重大问题”或“模棱两可,未切中现实情形”。C 与①句“上诉法院援引了最高法院 2005 年的一项裁决”相悖,且与帕特丽夏·米利特法官的个人看法无关。

【技巧总结】本题表面考查人物观点,实际考查考生对长难句核心信息的总结推理能力,解题时应结合上下文(借助逻辑词、情感词、段落主旨等)对其做出合理推断。解题步骤:一、锁定第四段②句为正确项来源,但该句较为抽象难懂,因此需结合上下文理解,而借 But 可知,首句让步肯定此次裁决的法理依据,故②句法官之言应转而传达该结果的不足或缺陷;二、结合定位处关键信息 unhinged from the realities、trapping Internet regulation in technological anachronism(注:构词法可用于辅助推测,unhinged 的前缀 un-具有否定含义)可知法官认为裁决脱离现实/落后于技术发展,初步判定 D 为正确项;三、识别干扰项,A、B 在文中找不到信息支撑,C 则违背文中事实,均可排除,最终确定正确项为 D。

V ① In the meantime, the court threw out the FCC's attempt to **block**^① all state rules on net neutrality, while **preserving**^② the commission's power to **preempt**^③ individual state laws that **undermine**^④ its order.
② That means more **battles**^⑤ like the one now going on between the Justice Department and California, which **enacted**^⑥ a tough net neutrality law in the wake of the FCC's **abdication**^⑦.

与此同时,法院驳回了 FCC 试图终止所有州的网络中立法规的请求,但维护了 FCC 如下权力:凭借“联邦法优先”原则,否决动摇其现有规则的个别州法。这意味着会有更多类似当前“司法部和加州之争”的较量,后者在 FCC 放弃监管后颁布了一项严厉的网络中立法。